

감사결과 처분요구서

- 과학화 보안설비 구매 업무 부적정 -

2016. 10. 27.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 과학화 보안설비 구매업무 부당 처리 및 복무태만(징계)	3
2. 부하직원 관리감독 태만(경고)	17

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경과 목적

■팀에서는 우리 회사 계약 과정에서 인맥, 혈연, 근무연 등의 연고 관계로 인해 특정업체를 밀어주고 그 대가로 금품·향응 등을 수수하는 행위를 지속적으로 상시 감찰해 오던 중, 수력 및 양수발전소의 ‘과학화보안설비 물품 구매’ 과정에서 부적정한 정황을 포착하고 예비조사에 착수하였다.

예비조사를 실시한 결과, ①구매시방서의 규격에 부적합한 제품을 검수과정에서 합격 처리 ②불필요한 고사양 제품 구매 ③구매시방서에 특정 제품 규격을 그대로 선정하여 특정업체에 특혜 제공 ④업체로부터 부적절한 방법으로 견적서를 징구하는 등의 문제점이 발견되어 책임 소재를 명확히 하고 그에 상응하는 징계 조치를 하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 범위와 중점

따라서 이번 감사는 수력·양수발전소의 ‘과학화보안설비 물품구매’ 계약 건을 감사의 범위로 하였고 다음 사항에 중점을 두었다.

- 과학화 보안설비(CCTV 등) 구매 가격 적정성 여부
- 특정 규격, 상표 또는 모델의 사전지정 구매 등 불합리한 구매 업무
- 특정업체 특혜제공 및 그 대가로 금품(향응) 수수 여부

3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2016. 7. 20.부터 2016. 8. 10.까지 ■팀 감사역 2명을 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 2016. 10. 12. 감사결과 심의위원회 심의를 거쳐 2016. 10. 27. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	한울원자력본부	복무	과학화 보안설비 구매업무 부당처리 및 복무태만	징계	- (1)
2	삼량진양수 발 전 소	복무	과학화 보안설비 구매업무 부당처리 및 복무태만	징계	- (1)
3	양양양수발전소	복무	부하직원 관리감독 태만	경고	- (1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 과학화 보안설비 구매업무 부당 처리 및 복무태만

관 계 부 서 한울원자력본부, 삼랑진양수발전소

징계 대상자 ① 한울원자력본부

4(갑)직급 □

(전, 청송양수발전소)

② 삼랑진양수발전소

4(갑)직급 □

징 계 종 류 ① 감봉(3월)

② 견책

징 계 사 유

1. □의 경우

위 사람은 2007. 7. 20.부터 2015. 7. 26.까지 청송양수발전소에서 정보통신 관련 업무를 주관하면서 「과학화보안설비 물품구매」 관련 “청송양수발전소 CCTV 통합관제 및 IP카메라 구매”(이하 ‘청송양수 CCTV 구매’ 라 한다)를 시행 품의하여 물품구매를 요청하여 2014. 5. 8. (주)■과 구매 계약을 체결하여 222,622,000원에 구매하였다.

가. 특정제품 상세규격을 구매시방서 기술규격으로 결정

우리 회사 직원은 「물자관리지침」 제6조(구매시방서)에 따르면 구매시방서는 원칙적으로 경쟁이 가능하도록 작성하여야 하며, 구매시방서에 특정상표, 특정규격, 모델 중 어느 하나 또는 다수를 명시하는 경우에도 특정업체의 규격을 만족하는 동등품도 납품 가능함을 명시하여 경쟁이 가능토록 규정하고 있다.

또한 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」(이하 ‘윤리행동강령’ 이라 한다) 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항을 보면, 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 물품 구매계약에 있어서 물품 규격을 목적달성에 필요한 적정 수준으로 작성되어야 하는데, 특정 제작사 규격을 참조하여 지나치게 세부적으로 규격을 표기할 경우 사실상 공정한 경쟁이 이루어질 수 없어 계약담당 직원의 재량이 커져 유착비리로 이어질 수 있는 등의 문제가 발생할 수 있다.

그런데 위 사람은 2014. 03. 일자불상경 (주)■ 目 과장에게 구매시방서 작성을 요청하였는데, (주)■가 영상통합감시시스템 소프트웨어 제작사인 〰社 대리점이었으므로 目 과장은 〰社 고유 규격을 기술규격에 대부분 반영하여 구매시방서 초안을 제출하였고 위 사람은 이를 그대로 인용하여 구매시방서를 작성하였다. 따라서 추후 최종 입찰과정에서 어떤 업체가 낙찰이 되더라도 〰社의 영상통합감시시스템 소프트웨어를 구매할 수밖에 없을 것이다. 청송양수 CCTV 구매 계약의 구매시방서 규격과 다른 회사에서 제출한 영상통합감시시스템 소프트웨어 규격의 비교는 [표 1]과 같다.

【표 1】 영상통합감시시스템 소프트웨어 규격 비교

항 목	구매시방서 규격 (㉡社 규격)	㉢社 규격	㉣社 규격
디스플레이 성능	HD영상 50대 저장분배 지원가능	HD영상 50대 저장분배 지원가능	HD영상 32대 저장분배 지원가능
압축방식	MPEG-4, MPEG-2, MPEG, H.264, Wavelet, JPEG2000 지원	MPEG-4, MPEG-2, MPEG, H.264 지원	MPEG-4, MPEG-2, MPEG, H.264 지원
스토리지	SAN, DAS, NAS 지원	SAN, DAS, NAS 지원	SAN, DAS 지원
스트리밍	다중스트리밍 다이나믹 자동영상전환	다중스트리밍 수동영상전환	다중스트리밍
영상재생	0.5x ~ 100x	0.25x ~ 16x	2x, 4x, 8x

이에 대하여 위 사람은 (주)㉡이 제출한 구매시방서의 기술규격을 그대로 인용하여 작성한 것은 정보 통신 담당자로서 전문지식이 부족하여 업체에서 작성한 구매시방서 기술규격을 그대로 인용하였고, 최저가격으로 공개입찰을 수행하였기 때문에 특정업체에 특혜를 주고자 하는 의도는 아니었으며 (주)㉡이 ㉢社의 대리점인 것은 감사 중에 알았다고 주장하고 있다.

그러나 (주)㉡에서 작성한 구매시방서 초안을 그대로 인용하였기 때문에 ㉢社 제품만이 청송양수 CCTV 구매 계약의 구매시방서 규격을 만족하므로 최종 입찰에서 어떤 업체가 낙찰이 되더라도 (주)㉡를 통해 ㉢社 제품을 고가에 공급받아 납품할 수밖에 없는 상황인 바, (주)㉡는 계약의 낙찰여부와 상관없이 낙찰된 것이나 다름없는 이득을 챙길 수 있다. 그렇다면 이건 계약은 공정성이 훼손되었다고 볼 수 있고 결국 특정업체인 (주)㉡에 특혜를 제공한 셈이 되므로 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 입찰이 가능한 회사에게 구매시방서 작성을 요청·제출받아 특정회사 제품규격을 그대로 인용하여 구매시방서를 작성한 위 사람의 행위는 「물자관리

지침」과 「윤리 행동강령」에 위배된다.

나. 불필요한 높은 사양 제품을 구매하여 예산을 낭비

우리 회사 직원은 「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙) 제3항에 따라 예산운영 부서는 예상집행시점에 타당성 및 경제성을 재검토하고 사후분석을 실시하며, 「물자관리규정」 제6조(책임한계) 제2항에 따라 물자청구부서는 청구물자의 목록 및 규격 적용, 청구시기의 결정, 소요재원의 확보에 대하여 책임을 지고 있다.

또한 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준) 제1항 따라 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 하고 있다.

같은 세칙 제13조에 따라 거래실례가격은 1. 조달청장이 조사하여 공표한 가격, 2. 기획재정부장관에게 등록된 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격, 3. 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격의 순서에 따라 조사하여야 한다.

한편 우리 회사 SAP에는 동일품 또는 동등품 구매이력이 등록되어 있으므로 구매시방서를 작성할 때 이를 반드시 검색하여 합리적인 구매실례가가 형성되어 있으면 견적이 등 각각의 예산을 비교검토 후 소요예산을 산정하여야 한다.

하지만 위 사람은 청송양수 CCTV 구매 계약건을 수행하면서 위에서 언급한 절차를 거치지 않고 (주)㉡의 구매시방서를 근거로 카메라 접속과 모니터링용 PC가 무제한 접속이 가능한 CCTV 영상통합감시시스템 소프트웨어인 “㉢社 Enterprise버전”을 약 4,900만 원에 구매 요청하였으나, 결국 공개입찰에서 낙찰

받은 (주)■과 2014. 5. 8. 위 소프트웨어를 “■社 XProtect Corporate 버전”으로 약 4,100만 원에 구매하기로 계약을 체결하였다.(위'가'항에서 보는 바와 같이 위 사람은 (주)■의 ■이 작성해 준 구매시방서를 근거로 구매요청을 하는 등 (주)■와 모종의 관계를 형성하였으나 입찰에서는 (주)■이 낙찰받았음)

그런데 우리 회사 SAP상 구매 이력을 보면 한강수력본부에서 최대 64대(서버를 추가하는 경우에는 최대 320대)까지 카메라 접속이 가능한 ■社 “XProtect Professional 버전”을 의암수력 운전용 감시설비용으로 350만 원(2013.6.4.), 춘천수력 침입감시 설비용으로 320만 원(2013.11.11.) 등 2회에 걸쳐 구매한 이력이 등록되어 있는데 당시 청송양수발전소에서는 이 제품을 구매하였어도 아무런 문제가 되질 않았다.

그러나 위 사람은 영상통합감시시스템 소프트웨어 등 관련 구매 이력을 양수발전소 사례만 확인하고 수력발전소 이력은 확인하지 않아 이를 반영하지 못했다고 주장하지만 양수발전소에는 소프트웨어 방식은 처음 도입하는 방식이었으므로 도입 설비 타당성, 안전성을 검토하기 위해 SAP 상의 구매이력을 검색하여 타 사업소의 사례를 반영했어야 했다.

또한 청송양수 발전소에 설치할 카메라 수량이 39대이고, 클라이언트 PC(5대)로 모니터링을 할 계획이었고, 카메라 및 모니터링 장소(클라이언트 PC)를 증설 계획이 없었는바, 아래 [표 2]에서 알 수 있듯이 ■社의 경우 “Standard 버전”을 ■社의 경우 “Professional 버전”을 선택하는 것이 적절하였다.

[표 2] 영상통합감시시스템 소프트웨어 사양 비교

제품 버전 항목	■社 Security Center			■社 XProtect			
	Standard	Pro	Enterprise	Professional	Enterprise	Expert	Corporate
접속서버	단일	다중	무제한	다중	다중	중앙관리 다중서버	중앙관리 분산현장
접속카메라(대)	50	100	무제한	64대/서버 (최대 320대)	무제한	무제한	무제한
클라이언트	5	10	무제한	무제한	무제한	무제한	무제한

하지만 위 사람은 구매시방서의 제품규격을 작성하면서 물품구매의 기본적인 자료인 ■社 또는 ■社 상품안내서(제품 카탈로그) 조차 검토하지 않고 필요한 사양보다 훨씬 고사양(접속카메라 수와 클라이언트를 무제한으로 기술)의 제품을 구매 요청하였다.

그리하여 약 3,800만 원¹⁾의 사손을 발생시킨 비위가 있다.

다. 구매시방서 규격에 부적합한 물품을 검수 시 합격처리

우리 회사 직원은 「물자관리지침」 제43조(검수 항목, 범위 및 담당부서), 제46조(검수기준)에 따라 구입물자의 검수는 회사 적용규격 또는 시방서의 규격을 기준으로 품질관련 품목(Q, A등급)의 기술검사는 품질검사부서에서, 일반등급은 인수검사 절차에서 정한 검사자가 검수를 실시한다. 같은 지침 제60조(판정 및 표지), 제62조(불합격품의 조치)에 따라 전 항목 검사결과 기준에 적합하지 아니한 물자에 대하여

1) 동일 조건하에서 2013. 6. 4. 한강수력본부에서 의암수력 운전용 감시설비용으로 350만 원의 ■社 “XProtect Professional 버전”을 구매하였으나 □는 약 4,100만 원의 ■社 “XProtect Corporate 버전”을 구매하여 약 3,800만 원의 사손을 발생시킴

는 “불합격” 판정을 하고, 불합격한 사유가 발생한 경우 이를 구매계약부서에 통보하고 계약상대자에게 재납품하도록 규정하고 있다.

또한 「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에서는 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 구매업무를 수행함에 있어 위와 같은 관계 법령과 사규를 위반하여 타인에게 부당한 이익을 제공하지 않도록 하며, 청렴한 계약을 통해 우리 회사에 손해가 발생하지 않도록 각별히 신경을 써야 함은 물론이고 구매 물품 기술검사 시 구매시방서 기술요건을 면밀하게 검토하여 구매시방서의 규격을 만족하는 경우에만 “합격” 처리 하고, 만족하지 못할 경우에는 “불합격” 처리 하며 이 사실을 계약부서에 통보하고 계약상대자에게 재납품을 요청하여야 한다.

그러나 위 사람은 일반등급 품목인 청송양수 CCTV 구매의 기술부서 담당자 (인수검사의 검사자)로서 영상통합감시시스템 소프트웨어를 검수하면서 납품 이전인 2016. 5. 16. (주)■으로부터 제품규격 비교표를 e-Mail로 송부 받아 제품규격 사전 검토를 요청 받았다. 그러나 제품의 일부 항목들이 아래 [표 3]과 같이 구매시방서 규격을 만족하지 못한다는 것을 사전에 인지하였음에도 상사에게 보고하거나 (주)■에게 시정을 요구하지 않고 자재검수 시 (주)■에서 납품한 제품이 구매시방서의 모든 규격을 만족한 것으로 합격처리하였다.

[표 3] 영상통합감시시스템 소프트웨어 규격 비교 결과

순번	항 목	구매시방서 규격	■사 규격 [주)■ 납품]	불만족 사항
1	압축방식	MPEG-4, MPEG-2, MPEG, H.264, Wavelet, JPEG2000 지원	MPEG-4, MPEG-2, MPEG, H.264 지원	일부지원 안됨
2	스트리밍	다중스트리밍, 다이내믹 자동영상전환	다중스트리밍 수동영상전환	일부지원 안됨
3	영상재생	0.5x ~ 100x	0.25x ~ 16x	최대속도 불만족

또한 위 사람은 CCTV 카메라 기술검사를 수행함에 있어 (주)■으로부터 실내(천정)형 카메라 4대(총 39대)가 구매시방서의 규격(광학 30배 줌)에 만족하지 못하는 저사양(광학 20배 줌)의 카메라를 납품한다는 사실을 사전에 통보받고도 자재검수 시 CCTV 카메라가 구매시방서의 모든 규격을 만족한 것으로 처리하였다.

이에 대하여 위 사람은 “영상통합감시시스템 소프트웨어 일부규격과 일부 CCTV 카메라(4대)가 시방서 규격에 미달하지만 중요한 부분이 아니며, 규격을 만족하지 못하는 카메라의 수량도 작아(총 39대 중 4대만 불만족) 문제가 없다”고 주장하고 있다.

그러나 구매 시 검수자재의 불만족 여부를 검수담당자가 자의적으로 제품규격을 만족하지 않아도 된다고 판단하여 합격으로 처리하는 것은 검사자의 재량권을 넘어 「물자관리지침」 제46조(검수기준)를 위반함은 물론 업체와의 유착으로 의심될 수밖에 없는 행위로서 반드시 바로잡아야 할 부당행위이다.

이러한 부적합 제품을 합격처리 한 것은 회사에서 규정한 물품검수 절차를 위반하여 특정 업체에 부당한 이득을 준 것으로 여겨진다. 또한 부적합한 물품이 납품될 것이라는 것을 사전에 인지하고도 별다른 조치를 취하지 않고 검수에 합격처리 한 것은 중대한 업무태만 행위로 그 비위가 매우 중하다.

2. □의 경우

위 사람은 2012. 6. 11.부터 현재까지 삼랑진양수발전소 기술팀에서 정보통신 업무를 주관하면서 「과학화보안설비 물품구매」 관련 “삼랑진 양수발전소 보안용 CCTV 교체 및 추가설치 물품구매”(이하 “삼랑진양수 CCTV 구매”라 한다)를 2단계 입찰(규격 가격 분리 동시입찰) 방식으로 구매 요청하였고 계약부서에서 2014. 8. 22. (주)□와 259,085,530원에 계약하여 CCTV를 교체하였다.

가. 특정업체 제품 상세규격을 구매시방서 규격에 반영

우리 회사 직원은 「물자관리지침」 제6조(구매시방서)에 따르면 구매시방서는 원칙적으로 경쟁이 가능하도록 작성하여야 하며, 구매시방서에 특정상표, 특정규격, 모델 중 어느 하나 또는 다수를 명시하는 경우에도 특정업체의 규격을 만족하는 동등품도 납품 가능함을 명시하여 경쟁이 가능토록 규정하고 있다. 같은 지침 제9조(물자목록 및 구매시방서 공개)는 소요물자의 경제적 조달을 위하여 물자목록 및 구매시방서를 사외에 공개할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에서는 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

따라서 우리 회사 직원은 물품 구매계약에 있어서 물품 규격을 목적달성에 필요한 적정 수준으로 작성되어야 하는데, 특정 제작사 규격을 참조하여 지나치게

세부적으로 규격을 표기할 경우 사실상 공정한 경쟁이 이루어질 수 없어 계약담당 직원의 재량이 커져 유착비리로 이어질 수 있는 등의 문제가 발생할 수 있다.

그러나, 위 사람은 2014. 5. 일자 불상경 (주)□ ▲ 차장에게 구매시방서 작성을 요청하여 특정 제품의 상세 기술규격을 반영한 구매시방서 초안을 제출 받아 변경 없이 구매시방서로 확정하였다. 이러다보니 제품 규격이 지나치게 상세하게 작성되어 특정제품만 이 규격을 만족할 수 있어 사실상 경쟁이 불가능한 바, 이를 작성한 특정업체에만 혜택을 준 결과를 초래하였다.

삼랑진 양수 발전소의 CCTV 주요 제품 구매시방서 규격을 타 발전소와 비교하면 [표 4, 5, 6]과 같다.

[표 4] CCTV 영상녹화기기(NVR)²⁾ 구매시방서 기술규격 비교

항 목	삼랑진양수	무주양수	예천양수
운 영 체 계	Linux	제한 없음	제한 없음
하드디스크	12TB(Raid:0,1,5,10)	8TB 이상	3TB 이상(24TB장착가능)

[표 5] 워크스테이션(PC) 구매시방서 기술규격 비교

항 목	삼랑진양수	무주양수	원자력발전소
전원공급장치	865W 이상	정격 400W 이상	제한 없음

[표 6] 자료저장장치 구매시방서 기술규격 비교

2) NVR (Network Video Recorder) : 카메라 영상신호를 입력받아 다양한 방식으로 실시간으로 영상을 재생하고 녹화하는 네트워크 기반의 영상 녹화 기기

항 목	삼량진양수	중앙연구원	한강수력본부
컨트롤러	듀얼 컨트롤러(64bit 6core 1.1GHz)	제한 없음	제한 없음

위 사람은 이러한 결과에 대하여 “CCTV 분야의 전문지식이 부족하여 (주)가 제출한 구매시방서 초안의 기술규격을 그대로 인용하였을 뿐 특정업체의 특혜를 주고자 하는 의도는 아니었다”는 취지의 변명을 하고 있다.

그러나 입찰하고자 하는 업체에게 공정하고 균등한 입찰참여 기회를 제공하고자 하는 의지가 있었다면 타 발전소의 구매시방서를 참조하거나 다른 업체의 상품 안내서를 확보하여 기술규격을 확인할 수 있었다. 그리고 구매시방서를 전자상거래(K-Pro)의 “규격서 사전공고”에 사전 공개하여 기술규격의 적정성과 필요성을 검토 받아 공정한 경쟁을 유도할 수도 있었다. 특히 삼량진 CCTV 구매 건은 2단계 입찰(규격 가격분리 동시입찰)로써 기술입찰서를 작성하여야 하는 (주)에게만 구매시방서를 사전에 공개하게 되어 공정한 경쟁이 이루어지지 않게 되어 특정업체에게 특혜를 제공하였으므로 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 특정업체에게만 입찰 전에 구매시방서가 공개되고, 구매시방서에 특정 회사 제품에 대한 상세규격을 기술규격에 포함한 위 사람의 행위는 「물자관리지침」과 「윤리 행동강령」에 위배되는 행위이다.

나. 부당한 방법으로 견적서를 징구하여 소요예산 산정

우리 회사 직원은 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에서 예정가격 산출은 거래실례가격, 감정가격, 유사물품 거래실례가격, 견적 가격 등을 기준하여

예정가격을 결정하도록 되어 있고 같은 세칙 제13조에 따라 거래실례가격은 1. 조달청장이 조사하여 공표한 가격, 2. 기획재정부장관에게 등록된 전문가격조사 기관이 조사하여 공표한 가격, 3. 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격의 순서에 따라 조사하여야 하며 같은 세칙 제49조(견적서의 징구 및 검토)에서 견적서는 견적요청서에 의해 징구하도록 되어 있다.

또한 「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에서는 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

따라서 견적서가 필요한 경우 견적요청서를 서면으로 해당 업체에 독립적으로 각 발송하여 업체로부터 견적서를 징구하는 방법으로 가격을 조사하여야 한다.

위 사람은 영상녹화기기(카메라 접속 64대, 저장용량 12TB) 소요예산을 저장용량이 같다는 이유로 물가정보지에서 세연테크社 영상녹화기기(카메라 접속 128대, 저장용량 12TB)의 가격(3,600만 원)으로 소요예산을 산정하였다. 그런데 우리 회사 SAP에는 예천양수발전소에서 2013. 12. 20 △社 영상녹화기기(카메라 접속 64대, 저장용량 3TB 최대 24TB 확장)를 구매(800만 원)한 이력이 등록되어 있다.

그러나 위 사람은 예천양수발전소 구매이력을 기준으로 저장용량을 고려하여 소요예산을 산정하거나, 물가정보지를 참고하는 경우에도 카메라 접속대수를 기준(카메라 접속대수가 영상녹화기기의 주요 규격임)으로 저장용량을 반영하여 소요예산을 산정하

는 것이 적정했다.

또한 특정 사업자로부터 그 특정 사업자의 견적서와 다른 사업자의 견적서를 함께 제공받아 거래실례가를 조사하는 경우 공정하고 투명한 가격조사가 이루어지지 않음은 물론이고 특정 사업자와 유착될 가능성이 있고, 특정 사업자와 다른 사업자간에 견적서상의 가격에 대하여 통모(通謀)가 발생할 수 있으며 그 특정 사업자와 다른 사업자가 입찰에 참가하게 되면 입찰담합이 발생할 수 있다.

그런데 위 사람은 (주)□ ▲ 과장에게 구두로 견적서를 요청(계약규정시행세칙에 따르면 견적서는 서면으로 요청하도록 되어 있음)하여 (주)□에서 3차례, ▲(주)에서 2차례에 걸쳐 이메일로 견적서를 받았다. 그 과정에서 2014. 6. 17. ▲(주)와 (주)□에서 제출한 1차 견적이 단위품목(약 22개 품목)별 가격까지 일치하는 것으로 볼 때 위 2개 업체가 견적가격을 사전에 담합하였다는 사실은 쉽게 추정할 수 있다.

그럼에도 위 사람은 다른 업체에 견적을 요청하는 등의 추가 조치를 취하지 않고 이를 기준으로 소요예산을 산정하였다.

위 사람은 견적서가 필요한 경우에는 견적요청서를 서면으로 발행하여 견적서를 징구하고, 징구한 견적서가 부적절하다고 판단되는 경우에는 추가로 다른 업체에 견적서를 징구하여 확인하였어야 했다. 하지만 소요예산을 산정하기 위한 견적서가 높은 가격으로 책정되었다 하더라도 계약담당부서에서 별도로 가격조사를 하기 때문에 문제가 없었다는 취지의 주장을 하고 있다.

그러나 위 사람은 계약부서에서는 현실적으로 구매요청부서에 견적서를 제출

한 업체를 대상으로 가격조사를 할 수 밖에 없다는 사실을 알고 있었고, 계약담당자에게 견적서가 부적절하다는 사실을 통보하지 않아 결과적으로 예정가격이 부적절하게 선정될 수밖에 없었던 바 위 사람의 주장은 받아들일 수가 없다.

그러므로 거래실례가격을 반영하지 않고 소요예산을 산정하였고, 부당한 방법으로 견적서를 징구하였으며, 업체가 가격을 공유하여 견적서를 제출한 사실을 인지하였으나 추가로 다른 업체의 견적을 징구하지 않은 것은 업무를 태만히 한 행위로써 「계약규정시행세칙」과 「윤리행동강령」에 위배된다.

그러나 위 사람의 위반행위가 일상적인 업무이고, 상사에게 위반행위를 보고를 하지 않는 등 독단적으로 업무를 처리하여 사회통념에 비추어 볼 때 상급자가 사전에 인지하기는 어렵다고 판단되어 위 사람의 상위자들에게 책임을 묻지 않기로 하였다.

따라서 위 사람들의 행위는 「취업규칙」 제10조 제1항, 「물자관리지침」과 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」, 「예산운영지침」, 「계약규정시행세칙」 등을 위반한 것으로 「취업규칙」 제73조 제1호의 규정에 해당한다.

조치할 사항 **사장**은 위 사람들을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 부하직원 관리감독 태만

관 계 부 서 양양양수발전소

대 상 자 2직급 △

내 용

위 사람은 2012. 3. 13. ~ 2015. 1. 14. 청송양수발전소 공무팀장, 기술팀장으로 근무하면서 청송양수 정보통신 업무 담당자인 4직급 □의 상급자로서 팀 업무를 총괄하였다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에 따르면, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 4직급 □의 상급자인 위 사람은 관련 사규에 따라 정보통신 관련 업무를 주관하는 □ 과장이 업무를 철저히 하도록 지도, 통솔하여야 할 관리책임이 있다.

한편 3직급 ►은 직제상 위 □의 직상위자이나 당시 정보 통신 업무가 아닌 발전소 계측제어 업무를 주관하고 있었으므로 위 □의 관리 감독 책임은 차상위자인 위 사람에게 있다고 할 수 있으므로 부하 직원인 □가 법령과 사규를 준수하여 직무

를 수행하는지 여부를 잘 살펴 법령과 사규에 위배되는 일이 발생하지 않도록 하여야 한다.

그러나 위 사람은 그와 같은 관리감독 업무를 소홀히 함으로써 그 결과 위 □가 청송양수발전소 CCTV 시스템을 구매하는 과정에서 구매시방서에 부적합한 물품을 검수에서 합격처리하였고, 불필요한 고사양 제품을 구매하여 예산을 낭비(약 3,800만 원)하였고 특정 제품 규격을 구매시방서에 반영함으로써 특정 업체에 특혜를 주도록 하였다.

조치할 사항 **사장은** 위 사람에 대하여 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.